

1500078-74.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Cristina de Oliveira

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2013626/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 15694466 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 121/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500078-74.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-74.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2013626/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 15694466 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 121/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2013626 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 121/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO DE LIMA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA

Vistos.

RAFAEL ALVES MORAIS, BRUNO DA SILVA e LUIZ GUSTAVO DE LIMA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 11 horas e 30 minutos, na Rua São Francisco, n.º

960, Vila Antônio Augusto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, nas imediações de pista de skate, 04 (quatro) porções de crack (subproduto da cocaína), 22 (vinte e duas) porções de cocaína e 11 (onze) porções de Cannabis sativa L. (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10 e laudo de constatação provisória a fls. 12/17. Apresentadas as defesas preliminares, a denúncia foi recebida em 26 de julho de 2021, com base nos autos do inquérito policial de fls. 1/166.

Os réus foram citados. No curso da instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e os réus foram interrogados.

Em memoriais, o representante do Ministério Público, requereu a condenação, alegando que a prova dos autos foi suficiente para demonstrar a versão apresentada na denúncia.

Os advogados de defesa, por sua vez, pugnaram pela absolvição dos réus, sustentando a negativa de autoria e a insuficiência de provas.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, fotografias de fls. 15/20 e exame químico-toxicológico de fls. 177/178, no qual os peritos concluem tratar-se de "cocaína e maconha" as substâncias relacionadas com os acusados.

Os policiais civis ouvidos em Juízo disseram que, à época dos fatos, a Delegacia de Polícia tinha recebido denúncia que indicava que 3 pessoas praticavam o tráfico de drogas nas proximidades da pista de skate de Caçapava e que, ainda, tais pessoas impediam que os não usuários de droga frequentassem o local; que por isso, na data dos fatos, em viatura descaracterizada fizeram campana e ao chegarem no local já identificaram as 3 pessoas que ficavam embaixo de uma árvore e se dirigiam a um local atrás da pista de skate, um muro, após serem solicitados por pessoas que chegavam no local; que observaram que as 3 pessoas tinham movimentos característicos da prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual solicitaram apoio policial para a abordagem dos suspeitos; que, durante a abordagem, no local para onde iam foram encontradas as porções de drogas indicadas no boletim de ocorrência e com Bruno foram encontrados R\$ 82,00 em notas trocadas típicas da arrecadação da venda de drogas e 4 pedras de crack; que tem convicção de que os e réus estavam servindo os usuários na pista de skate, ponto crítico da cidade de venda de drogas no local; que, ainda, Luiz Gustavo, 10 dias depois dos fatos narrados neste processo, foi surpreendido em situação semelhante de fornecimento de drogas a terceiros.

Os réus, ao serem interrogados, negaram a prática do delito, dizendo Luiz Gustavo que estava fumando maconha no local, mas não estava vendendo droga; que saiu com seu "back" de sua casa e desceu do ônibus, ascendeu e conheceu os corréus naquela hora: Rafael disse que havia 6 ou 7 pessoas fumando maconha no local e uma das pessoas, que não era nenhum dos corréus, perguntou se ele queria dar um trago e assim que aceitou, a polícia abordou; e Bruno disse que era proprietário das 4 porções de crack e da quantia de R\$ 82,00 reais, mas o restante da droga não lhe pertencia; que passou no local depois de ter buscado a droga em outro local; que conhecia Rafael e Luiz Gustavo de vista por trabalhar em Caçapava; não foi ele que chamou Rafael para fazer o uso da droga.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a prova dos autos não permite o acolhimento da tese da defesa diante do farto conjunto probatório no sentido da posse da droga pelos réus e de seu destino de entrega a terceiros, sendo de se salientar que mesmo o réu Rafael tendo afirmando que havia outras 6 ou 7 pessoas no local, nenhuma deles sequer foi arrolada como testemunha ou ouvinte.

Com efeito, restou suficientemente demonstrado, nos autos, que a polícia ao investigar denúncia da prática de tráfico de drogas nas proximidades da pista de skate por três pessoas, as encontrou atendendo usuários e possuindo dinheiro e

escondendo a droga utilizada para entrega a terceiros, sendo localizadas 04 (quatro) porções de crack (subproduto da cocaína), 22 (vinte e duas) porções de cocaína e 11 (onze) porções de Cannabis sativa L. (maconha) droga embaladas para o consumo.

Nada desautoriza os depoimentos prestados pelos policiais, no caso concreto. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em Juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Não há, ademais, motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em Juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...) (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

Além disso, por ocasião de seus interrogatórios, os acusados não se opuseram à oitiva dos policiais arrolados na denúncia, nem indicaram qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação ou apresentaram, e muito menos demonstraram, versão coerente a justificar sua absolvição.

Pelo mesmo motivo, o fato de não terem sido arroladas testemunhas alheias aos quadros da polícia em nada altera o desate da demanda.

Assim, fixada a responsabilidade penal dos réus, passo a dosar suas penas.

Na primeira fase não há circunstância judicial a ser considerada já que, apesar dos vários processos pelos quais responde o réu Rafael, é ele tecnicamente primário, sendo o réu Luiz Gustavo também primário, motivo pelo qual, a pena, com fundamento no artigo 59, do Código Penal, deve ser fixada em CINCO ANOS DE RECLUSÃO, bem como no pagamento de 500 dias multa, por incursos nas penas do disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase deve ser reconhecida a reincidência específica do réu Bruno, conforme se infere de fls. 82/83 dos autos, já tendo sido o réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual sua pena privativa de liberdade deve ser acrescida em um terço, ou seja, SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 666 DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, por incursão nas penas do disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, ainda, é de ser reconhecida a agravante prevista no artigo 61, alínea "j", do Código Penal, visto que o crime foi praticado durante calamidade pública consubstanciada em Pandemia mundial do sars covid 19, devendo ser afastada a tese alegada pela defesa por entender-se que a agravante se caracteriza simplesmente porque existe o estado de calamidade pública como circunstância objetiva pura que não depende da demonstração do nexo de causalidade. Desse modo, reconhecida a agravante a pena deve ser aumentada em um sexto e então fixada para os réus Rafael e Luiz Gustavo, em CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, por incursos nas penas do disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 enquanto a pena de Bruno alcançará SETE ANOS, NOVE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 777 DIAS MULTA.

Na 3ª fase, é de se reconhecer a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11343/06, posto que restou suficiente demonstrado que os acusados afastavam e impediam as pessoas de utilizarem a pista de skate para que pudessem utiliza-la para a prática do crime de tráfico de drogas, devendo a pena dos réus Rafael e Luiz Gustavo alcançar em SEIS ANOS, NOVE MESES E VITE DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 680 DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, por incursos nas penas do disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 enquanto a pena de Bruno alcançará NOVE ANOS E VINTE E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 906 DIAS MULTA.

Por fim, a pena dos réus não pode ser reduzida nos termos do disposto no artigo 33,

parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu Bruno reincidente e porque, pelas circunstâncias do crime, todos tem se dedicado à prática de atividade criminosa, consubstanciada em tráfico de drogas, inclusive, com funções definidas. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR RAFAEL ALVES MORAIS, filho de Adolfina Alves dos Santos Moraes e Mauro Cassiano de Moraes, à pena de SEIS ANOS, NOVE MESES E VITE DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 680 DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal e artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, LUIZ GUSTAVO DE LIMA DA SILVA, filho de Rozangela Maria de Lima e Benedito Alves da Silva, à pena de SEIS ANOS, NOVE MESES E VITE DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 680 DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal e artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e BRUNO DA SILVA, filho de Rosangela Aparecida da Silva, à pena NOVE ANOS E VINTE E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 906 DIAS MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal e artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo em atenção à situação econômica dos réus.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante a proibição legal, conforme disposto no artigo 44, do Código Penal.

Subsistindo as razões que determinaram a prisão preventiva dos réus, reforçadas agora pela sentença condenatória, deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade, expedindo-se os competentes mandados de prisão.

Por fim, defiro o pedido do Ministério Público quanto ao perdimento definitivo do valor depositado as fls. 167, posto que inequívoco restou, nos autos, que o dinheiro era obtido pelo tráfico de drogas.

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Caçapava, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA